

亡事件，虽然发生在江西某工程公司组织工人作业过程中，但该事件属于不可预料及无法控制的意外情况，此时应参考自然灾害所造成的事故的认定方法，结合事故起因，认定该事故不属于生产安全事故。

四、本案中王某甲死亡“事故”的定性

基于前文论述，安全生产责任保险的理赔范围如何认定，应从保险条款是否有效、某一事故是否符合生产安全事故的特征、免于赔付是否违背公平原则等路径一并分析。本案中，某保险公司大余支公司尽到了相关保险赔偿范围条款的提示说明义务，但工人王某甲作业过程中因自身突发疾病而死亡的事故，属于不可预料及无法控制的意外情况，也没有证据证明王某甲死亡与生产经营活动存在因果关系，不符合生产安全事故的构成条件，不应认定为生产安全事故，在安全生产责任保险条款有效的前提下，某保险公司大余支公司等不应承担赔偿责任。

此外，需要注意的是，构成工伤或投保了意外伤害保险等的，可以依据工伤保险、意外伤害保险等制度对受害人予以救济。本案中，受害人王某甲是在从事江西某工程公司安排的工作任务过程中发生事故的，符合《工伤保险条例》《江西省实施〈工伤保险条例〉办法》中关于职工遭受“工伤”的情形。事实上，江西某工程公司作为高危行业的生产经营单位，根据《中华人民共和国安全生产法》第五十一条之规定，其必须为受害人王某甲投保安全生产责任保险，并为职工依法缴纳工伤保险。江西某工程公司未依法给受害人王某甲缴纳工伤保险，其按工伤保险待遇赔偿受害人王某甲家属的121万元，应由其自行负担。

编写人：江西省赣州市中级人民法院 刘坚莹

被保险人猝死而又死因不明时保险责任的认定与分配

—— 陈某甲、吴某甲诉某保险公司保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市福田区人民法院(2022)粤0304民初20448号民事判决书

2. 案由：保险合同纠纷

3. 当事人

原告：陈某甲、吴某甲

被告：某保险公司

【基本案情】

陈某甲与吴某甲两原告系被保险人陈某的父母，即被保险人陈某的法定第一顺位继承人。被保险人陈某于2019年6月29日作为投保人向某保险公司投保，投保险种包含：招商信诺身故及残疾意外伤害保险，保险期限为一年，交费方式年交，基本保险金额30万元，当期保费630元，身故受益人法定。《招商信诺身故及残疾意外伤害保险条款》第8条“保险责任”约定：“在主合同的有效期间内，我方承担以下保险责任：一、意外身故保险金：在主合同有效期间内，被保险人由于意外事故(见29.5)而受到意外伤害(见29.6)，并且在该意外事故发生之日起180日内因该意外伤害身故，我方将按照主合同的基本保险金额向受益人(见29.7)给付意外身故保险金……”第9条“责任免除”约定：“下列情形之一导致被保险人身故或残疾，我方将不承担给付保险金的责任……六、猝死；医疗事故(见29.15)或整容手术……”该责任免除

